萧山义桥杭州权隆汽车运输有限公司“11·27”一般车辆伤害事故调查报告

2024年11月27日，杭州权隆汽车运输有限公司在车辆维修期间发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年11月28日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区交通运输局、区总工会等有关部门参加的萧山义桥杭州权隆汽车运输有限公司“11·27”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山义桥杭州权隆汽车运输有限公司“11·27”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州权隆汽车运输有限公司（以下简称权隆运输），统一社会信用代码：913301****2H02GN1R；类型：有限责任公司(自

然人独资)；法定代表人：韦*权；注册资本：壹佰万元人民币；成立日期：2019 年 10 月 25 日；营业期限：2019 年 10 月 25 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区义桥镇蛟山村磨刀桥 111 号展翅创业园 001 号（自主申报）；经营范围：服务：道路货物运输，国内货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经调查，权隆运输不具备二级维护作业能力。

（二）死者概况

人员信息：刘*东，男，户籍住址：江苏省盐城市大丰区草堰镇，居民身份证号码：320926****1019，系车辆修理工，事发时未取得 B2 驾驶证，本次事故中死亡。

二、事故经过及应急处置情况

2024 年 6 月 14 日，刘*东受权隆运输车队长丁*超委托，来到指定的流动维修点进行车辆维修（见图 1），主要工作内容为维修权隆运输名下 44 辆重型特殊结构货车。双方约定由权隆运输按照一车一结方式结算费用，双方未签订劳动合同和未签订安全生产管理协议。

2024 年 11 月 26 日晚，因车牌为浙 A8W935 的重型特殊结构货车刹车气管漏气，丁*超遂联系刘*东要对该车辆进行维修（属综合小修），并告知其车辆停于流动维修点内，车钥匙放置于车上。

2024 年 11 月 27 日 9 时许，为方便维修，刘*东擅自驾驶浙 A8W935 重型特殊结构货车，将该车移至流动维修点北侧的坡道上（见图 2），随即停车维修。因该车需维修刹车气管，具体位置位于车底三桥与四桥中间偏左侧，刘*东遂在车辆底部进行维修作业。此时车辆突然发生溜坡，将正在车底维修的刘*东卷入车辆传动轴内。

事故发生后，现场一名工人发现了这一情况，并立即向正在附近的权隆运输法人韦*权和安全员顾*灿报告，两人遂赶到现场，顾*灿立即拨打了120急救电话。约10分钟后，120救护车到达了现场，但因无法将人救出，120遂拨打了119救援电话。在119救援人员将刘*东救出后，由120将其送至萧山中医骨伤科医院进行抢救，后经抢救无效死亡。



图1　事发位置



图2　浙A8W935车辆停放位置

三、应急处置评估

在事故发生后，权隆运输未在第一时间开展有效应急救援，在事故中的应急处置存在不足。事故发生后，顾*灿第一时间拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2024年11月28日对现场进行勘验，具体情况如下:

事故发生在流动维修点北侧的上山坡道上，现场约有10°的坡度。事发现场可见散落的衣物（见图3）和血迹（见图4），经询问，系当事人刘*东事发后遗留。在流动维修点和事发位置，随处可见任意堆放的汽车轮胎、气瓶及车辆维修工具（见图5），现场未见有与维修业务相适应的安全管理制度、安全保护措施、安全操作规程和安全生产事故应急预案，故不符合《汽车维修业开业条件》(GB/T16739-2023)第一部分中“4.4.1应建立并实施与其维修作业内容相适应的安全生产管理制度，并具备相应的安全保护措施”、“4.4.2应制定使用机电设备的安全操作规程,并将其明示在相应的工位或设备处”、“4.4.3使用与存储有毒、易燃、易爆物品和粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等，均应具备相应的安全防护措施和设施。安全防护设施应有明显的警示、禁令标志”“4.4.4生产厂房和停车场应符合安全生产、消防各项要求，安全、消防设施的设置地点应明示设施的管理要求和操作规程”、“4.4.5应具有安全生产事故应急预案”和6.3生产厂房和场地中6.3.5“生产厂房地面应平整坚实”之规定，现场不符合维修作业的安全条件。

涉事车辆车牌号码为浙A8W935，车辆类型为重型特殊结构货车，所有人系权隆运输，使用性质为非营运，品牌型号为星马牌AH5311GJB1L5，车辆识别代号为LZ5N2CE50KB006167，发动机号为118L15559，注册日期为2019年5月19日，发证日

期为 2024 年 4 月 16 日，整备质量为 18500KG，核定载质量为 12305KG。车辆交强险保险有效期为 2024 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，商业险保险有效期为 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日。事发时，该车辆系刹车气管漏气，具体位置位于车底三桥与四桥中间偏左侧，在传动轴的上方，经测量，距离地面垂直高度为 80CM。



图 3　现场遗留的衣物



图 4　现场遗留的血迹



图 5　事发现场周围情况

五、事故直接原因

车辆修理工刘*东，安全意识淡薄，在未取得 B2 驾驶证的情况下驾驶重型特殊结构货车和违反《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5 和 6.3.5 之规定，在不符合安全条件的场地开展维修作业，被溜坡的重型特殊结构货车卷入传动轴，最终因开放性颅脑损伤致死。

六、企业主要问题

（一）权隆运输安全生产责任制落实不到位，违反《道路运输车辆技术管理规定》第十七条第四款“道路运输经营者不具备二级维护作业能力的，应当委托二类以上机动车维修经营者进行二级维护作业”之规定，委托不具备资质的个人进行车辆维修作业；

（二）权隆运输安全生产事故隐患排查治理不到位，未能及时发现现场违反《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5 和 6.3.5 之规定，在不符合安全条件的场地开展维修作业的事故隐患；

（三）权隆运输安全教育培训不到位，未按规定对作业人

员进行教育培训和安全技术交底，致车辆修理工刘*东将车辆运行至不符合《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中6.3.5所规定的场地，在有一定坡度的斜坡上进行车辆维修作业；

（四）权隆运输应急处置不到位，未按规定开展生产安全事故应急救援演练，在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施。

七、履职情况

2024年以来，义桥镇人民政府与义桥派出所联动，对全镇所有交通运输行业进行安全生产检查，出动人员125人次，建立巡查台账，对3处典型问题进行整改查处，整改完成率100%。同时督促各企业开展自查自改，对公司所属车辆进行隐患排查，特别是针对大型工程运输车辆进行重点检查，避免问题车辆上路。

八、对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

刘*东，车辆修理工，安全意识淡薄，在未取得B2驾驶证的情况下驾驶重型特殊结构货车和违反《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5和6.3.5之规定，在不符合规定的场地开展维修作业，被溜坡的重型特殊结构货车卷入传动轴，最终因开放性颅脑损伤致死。鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位

1.权隆运输，安全生产责任制落实不到位，违反《道路运输车辆技术管理规定》第十七条第四款“道路运输经营者不具备二级维护作业能力的，应当委托二类以上机动车维修经营者进行二级维护作业”之规定，委托不具备资质的个人进行车辆

维修作业；安全生产事故隐患排查治理不到位，未能及时发现现场违反《汽车维修业开业条件》(GB/T16739-2023)中4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5和6.3.5之规定，在不符合安全条件的场地开展维修作业的事故隐患；安全教育培训不到位，未按规定对作业人员进行教育培训和安全技术交底，致车辆修理工刘*东将车辆运行至不符合《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中6.3.5所规定的场地，在有一定坡度的斜坡上进行车辆维修作业；应急处置不到位，未按规定开展生产安全事故应急救援演练，在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.韦*权，权隆运输法定代表人，安全生产事故隐患排查治理不到位，未能及时发现现场违反《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5和6.3.5之规定，在不符合安全条件的场地开展维修作业的事故隐患；安全教育培训不到位，未按规定对作业人员进行教育培训和安全技术交底，致车辆修理工刘*东将车辆运行至不符合《汽车维修业开业条件》（GB/T16739-2023）中6.3.5所规定的场地，在有一定坡度的斜坡上进行车辆维修作业，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）权隆运输

要深刻汲取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查并消除企业、车辆存在的安全隐患；要进一步落实安全生产责任制，严格遵守《道路运输车辆技术管理规定》

相关规定，杜绝将车辆维修作业委托给不具备资质的个人；同时要举一反三，进一步加强企业的安全生产教育培训，教育并督促作业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，增强安全意识，消除人的不安全行为。

（二）义桥镇

针对本起事故所暴露出来的问题，开展一次关于道路运输行业的专项检查，重点对无维护作业能力的道路运输企业和流动维修点开展排查。同时，要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立并健全全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业的安全生产管理能力，以遏制各类生产安全事故的发生。

（三）区交通运输局

要将本起事故在行业内通报，督促各道路运输企业严格落实安全生产主体责任，开展常态化隐患排查，及时消除事故隐患，要组织力量开展针对流动维修点的专项检查行动，防止类似事故的发生，确保生产安全。

萧山义桥杭州权隆汽车运输有限公司

“11·27”一般车辆伤害事故调查组

2025年1月15日